

An den
Gesamtbetriebsrat der MEISSNER RHEINWERK AG

ANHÖRUNG GEMÄSS § 87 ABS. 1 NR. 8, 10 BETRVG

Anpassung der Versorgungsordnungen K-VO-1 und K-VO-2 im Rahmen des Projekts RHEINGOLD 2030

Sehr geehrte Damen und Herren,

der Vorstand der MEISSNER RHEINWERK AG beabsichtigt, im Rahmen des Projekts RHEINGOLD 2030 die betrieblichen Versorgungsordnungen K-VO-1 (Werk Düsseldorf, Direktzusage Leistungsprimat) und K-VO-2 (Werk Stuttgart, Gesamtversorgung Unterstützungskasse) für aktive Mitarbeiter zum 31. Dezember 2026 zu schließen ("Future Service Stopp"). Die geplante Maßnahme berührt Tatbestände der erzwingbaren Mitbestimmung nach § 87 Abs. 1 Nr. 8 BetrVG. Der Gesamtbetriebsrat wird hiermit formal angehört.

I. Sachverhalt und Begründung

Die betriebliche Altersversorgung der Gesellschaft belastet den IFRS-Abschluss mit einer Defined Benefit Obligation (DBO) von EUR 2,4 Milliarden (Deutschland). Der Current Service Cost (Neuaufbau) beläuft sich jährlich auf EUR 48 Millionen. Diese Belastung gefährdet mittelfristig das Investment-Grade-Rating der Gesellschaft (derzeit: Moody's Baa2 / S&P; BBB) und schränkt die Investitionsfähigkeit ein. Der Vorstand sieht in der Einstellung des Future Service (= künftiger Neuaufbau von Anwartschaften) für alle aktiven Mitarbeiter ab dem 01.01.2027 einen sachlich-proportionalen Eingriff im Sinne des BAG-Drei-Stufen-Schemas (GS 1/82).

II. Geplante Maßnahmen im Detail

1. Schließung von K-VO-1 für den Future Service zum 31.12.2026. Bereits erworbene Anwartschaften bleiben als "eingefrorener" Besitzstand erhalten.
2. Schließung von K-VO-2 für den Future Service zum 31.12.2026. Rentenempfänger und unverfallbare Anwartschaften sind nicht betroffen.
3. Einführung eines neuen DC-Modells (K-VO-5 plus) ab dem 01.01.2027 für alle aktiven Mitarbeiter als Nachfolgesystem. Arbeitgeberbeitrag: 3,5 % des beitragspflichtigen Bruttoentgelts; steuerliche Förderung § 3 Nr. 63 EStG.
4. Verpflichtung des Arbeitgebers zur Anpassungsprüfung nach § 16 BetrAVG für alle laufenden Renten und eingefrorenen Anwartschaften im 3-Jahres-Rhythmus.

III. Auswirkungen auf Mitarbeiter

Aktive Mitarbeiter, die am 31.12.2026 unter K-VO-1 oder K-VO-2 fallen, erhalten ab 01.01.2027 keine weiteren Steigerungen ihrer Betriebsrente aus diesen Versorgungsordnungen. Ihr bisher erworbener Besitzstand ist unantastbar. Ab dem 01.01.2027 werden sie in das neue DC-System K-VO-5 plus einbezogen.

Betroffene Mitarbeiter (Stand 31.01.2026):

K-VO-1: 312 Aktive (Werk Düsseldorf-Reisholz)

K-VO-2: 1.284 Aktive (Werk Stuttgart-Vaihingen)

IV. Rechtliche Grundlagen

§§ 87 Abs. 1 Nr. 8, 10 BetrVG (Mitbestimmung Sozialeinrichtungen, Sozialplan); § 1b Abs. 1 BetrAVG (Unverfallbarkeit); § 16 BetrAVG (Anpassungsprüfung); § 3 Nr. 63 EStG (DC-Steuerförderung); BAG GS 1/82 (Drei-Stufen-Schema); BAG 3 AZR 304/13 (Wirtschaftliche Gründe als triftige Gründe).

V. Bitte und Frist

Wir bitten den Gesamtbetriebsrat, bis zum **31. März 2026** schriftlich mitzuteilen, ob er der geplanten Maßnahme zustimmt oder Bedenken erhebt. Bei Nichteinigung wird das Einigungsstellenverfahren nach § 76 BetrVG eingeleitet. Das Verfahren läuft bereits (ArbG Düsseldorf 7 BV 412/26; Einigungsstellenvorsitz: Dr. Wupperhain-Stein).

Für MEISSNER RHEINWERK AG:

Dr. Constanze Brindeau-Lorbach
HR-Vorstand

Dipl.-Kfm. Henrick Otterbach-Veltheim
CFO

Anlage: Gutachten Prof. Dr. von Sompeh-Ostermann (Bestandsaufnahme, 28.01.2026); Wirtschaftlichkeitsanalyse Deloitte (Auszug); IAS-19-Rollforward 2024 (Auszug); Entwurf Betriebsvereinbarung Future Service Stopp.

MEISSNER RHEINWERK AG · Rheinwerkallee 1 · 40589 Düsseldorf-Reisholz · HRB 48 719 AG Düsseldorf